

CONSORCIO CONSTRUÇÃO E REFORMA

CONSTRUÇÃO OU REFORMA: PROCEDIMENTOS

O consorciado poderá utilizar o valor do crédito do momento da sua contemplação até o encerramento do grupo. Este valor poderá ser utilizado nas seguintes situações:

- 100% do crédito para compra de terreno.
- 100% do crédito para construção ou reforma do imóvel.
- Para compra de terreno e construção, podendo utilizar até 50% do valor do seu crédito para comprar o terreno e o restante na construção do imóvel.

No processo de aquisição/quitação de terreno + construção, faremos o adiantamento das liberações dos recursos ao consorciado conforme o cronograma físico financeiro e andamento da obra e terá custas com: ITBI, registro, escritura e vistoria do engenheiro.

Quando a opção do consorciado for por construção em terreno próprio terá as custas com: Registro, Escritura e vistoria do engenheiro.

O consorciado deverá enviar a relação de documentos e formulário para análise do imóvel de acordo com categoria escolhida (construção ou reforma) para caixa departamental: analiseimovel.consortio@portoseguro.com.br

Caso a **construção ou reforma já esteja em andamento** e a intenção do consorciado seja finalizá-la com o crédito, vamos aprovar a liberação do valor, desde que envie a documentação completa e correta conforme exemplo abaixo e que ele seja aprovado na análise jurídica. Assim não haverá impedimentos para a operação.

Lembrando que serão pagos os valores referentes ao ponto que a obra está em diante, ou seja, não vamos reembolsar valores gastos com a obra já executada.

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA



CONSTRUÇÃO OU REFORMA: Colocação de Placas Solares

A instalação do kit de geração de energia Solar é um processo que pode ser utilizado pelo consorciado desde que o equipamento conste nos custos da obra.

Para o pagamento o consorciado deverá seguir os procedimentos descritos no artigo: **CONSTRUÇÃO OU REFORMA: PROCEDIMENTOS**

CONSTRUÇÃO OU REFORMA: imóvel de terceiros

O processo de **construção ou reforma** poderá ser efetivado **conforme os procedimentos descritos nos artigos acima**, com a diferença que poderá também ser feito quando o **imóvel ou terreno** está em nome de **outra pessoa** (exemplo: pais, cônjuges ou terceiros), podendo o proprietário do imóvel participar da cota ou não.

O proprietário será o garantidor do processo, participando da assinatura da escritura mais sem participação na cota.

O processo de liberação de recursos se dará após a alienação do terreno do pai e ocorrerá em etapas conforme o andamento da obra;

Importante salientar que mesmo a Porto Consórcio tendo a garantia, somos responsáveis pela liberação dos valores e por isso temos que ter certeza que a obra será feita dentro das normas estipuladas e autorizada pelos órgãos fiscalizadores, não dispensando a apresentação de cronograma, memorial descritivo, CREA, projeto e planta aprovados, alvará da obra e o Habite-se ao término da obra.

CONSTRUÇÃO OU REFORMA: Imóvel em locais e proprietários diferentes

O processo de **construção ou reforma** poderá ser efetivado **conforme os procedimentos descritos nos artigos acima**.

É possível nos grupos de imóveis a aceitação de **um bem em garantia** para que o consorciado, reforme dois imóveis, para que isto ocorra, deverão ser observados alguns trâmites:

- O **imóvel que será alienado garanta o saldo devedor** das cotas envolvidas;
- Deverão ser apresentadas a documentação para **análise dos dois imóveis**, independente de um deles não ficar alienado;
- Serão **sempre duas avaliações** no processo;
- O crédito será liberado em etapas conforme o andamento das reformas e avaliação do engenheiro;

Importante salientar que mesmo a Porto Consórcio tendo a garantia, somos responsáveis pela liberação dos valores e por isso temos que ter certeza que a obra será feita dentro das normas estipuladas e autorizada pelos órgãos fiscalizadores, não dispensando a apresentação de cronograma, memorial descritivo, CREA, projeto e planta aprovados, alvará da obra e o Habite-se ao término da obra.

CONSTRUÇÃO: Pagamento de Etapas

A liberação dos valores referentes à construção se dará por meio de reembolso conforme artigo 43.3 do regulamento de imóvel, ficando facultado à Administradora a liberação antecipada ao consorciado mantendo os padrões de segurança.

Para liberação a administradora adota o seguinte padrão:

- Após a assinatura da escritura ou registro do contrato de alienação, iniciamos a liberação da 1ª etapa de acordo com o crédito disponível e o cronograma físico financeiro apresentado pelo cliente.
- Se na primeira liberação, ocorrer o adiantamento de 30% do crédito, o consorciado deverá executar os trabalhos previstos no cronograma, após atingir este percentual, irá solicitar a vistoria do nosso engenheiro credenciado, para verificar se o cliente cumpriu a etapa liberada.
- Se concluída a etapa anterior, faremos a liberação para a próxima e estipulamos o novo percentual de execução conforme o recurso disponibilizado. Ex: Se agora liberamos mais 30%, para a próxima liberação a obra deverá estar com pelo menos 60% dos trabalhos concluídos.
- Apenas na última liberação, reteremos **5% do crédito** a ser reembolsado, após a vistoria de conclusão da obra e apresentação da matrícula do imóvel com a averbação da construção.

- As despesas com as vistorias custam R\$ 540,00 nas Capitais e arredores e são descontadas do crédito das cotas.

CONSTRUÇÃO: Estufas

O processo de construção pode ser realizado com a carta de crédito do consórcio desde que a documentação da obra esteja aprovada na Prefeitura (Plantas e Alvarás).

Também é necessário que no final do processo, esta construção seja averbada na matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente.

Normalmente este tipo de construção "Estufa" é utilizada em imóveis rurais onde não é **obrigatória** a averbação da construção, aprovação de planta e projeto, sendo **opção do proprietário fazê-lo ou não**.

Como a Porto Consórcio será a credora, proprietária fiduciária do imóvel e a construção será efetuada com recursos da carta de crédito é uma exigência da Administradora a regularização, ou seja, a construção deverá ter projeto e planta aprovados para liberarmos os recursos.

CONSTRUÇÃO: Container ou Steel Frame

A aceitação da construção de container, dependerá da obtenção do alvará da Prefeitura local, autorizando a construção.

Em suma, se a Prefeitura local conceder o alvará para a construção aprovando o projeto nestas condições, a Porto Seguro Consórcio não se negará a realizar a obra, pois estará em conformidade com a legislação municipal vigente.

O mesmo ocorre para construção utilizando steel frame.

CONSTRUÇÃO: Imóvel de Madeira e Outros Materiais

A Porto Consórcio não estipula um percentual mínimo de alvenaria na utilização do crédito para construção.

A aceitação da construção de um imóvel de madeira ou pré-fabricado, dependerá da obtenção do alvará da Prefeitura local autorizando a construção, ou seja, será um processo de construção normal, com a necessidade de toda a documentação:

- alvará;
- projeto e planta aprovados na prefeitura;
- CREA do engenheiro responsável pela obra;
- memorial descritivo;
- cronograma físico e financeiro.

Se a Prefeitura local conceder o alvará aprovando o projeto nestas condições a Porto Seguro não se negará a realizar a obra pois estará em conformidade com a legislação municipal vigente.

CONSTRUÇÃO: Prédio ou Condomínio

É possível adquirir cotas de consórcio para a aquisição e construção de um empreendimento. Este processo segue as regras de construção ou reforma.

O terreno será alienado e o consorciado deverá apresentar toda a documentação para a análise da garantia conforme Regulamento.

O crédito para a aquisição será liberado conforme o artigo: **CONSTRUÇÃO: Pagamento de Etapas**. No final da obra o consorciado apresentará o registro e alienação do empreendimento com unidades individualizadas.

Esta operação é possível nas seguintes situações:

- CADA IMÓVEL LIGADO A UMA COTA:

- **EX:** Serão construídas **6 casas com 6 cotas**. Cada **terreno e casa** ficarão alienados para garantir a dívida da **sua respectiva cota**. Neste caso basta fazer a transferência da **cota com o bem**.

- VÁRIOS IMÓVEIS COM JUNÇÃO DE COTAS:

- **EX:** Será construído um empreendimento (**prédio de apartamentos ou condomínio de casas**), todas as unidades ficarão alienadas para o saldo devedor de todas as cotas envolvidas. Neste caso, **solicita-se as baixas das alienações das unidades conforme forem comercializadas, desde que as demais garantam o saldo devedor total**.

CONSTRUÇÃO: Piscina e área de lazer

Itens como **piscinas, churrasqueiras, paisagismo, quadras de esportes, podem ser construídos** com a utilização de carta de crédito para a construção da residência completa ou somente os para estas finalidades.

Uma construção completa: uma casa de padrão elevado e com valor de terreno também considerável, representam uma possível valorização do imóvel que será objeto da garantia.

Os valores correspondentes aos itens são inclusos no cronograma físico financeiro da obra e a liberação dos valores seguem os mesmos critérios de construção.

Utilização destes fins isoladamente: é permitido desde que os trabalhos executados **atendam todas as normas técnicas de engenharia e possuam as licenças e alvarás das prefeituras locais**.

Vale ressaltar que este processo será **similar ao processo de construção**, onde as liberações ocorrerão em etapas de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado. **A última liberação será reembolsada após a vistoria atestando a conclusão** dos trabalhos e caso necessário, a averbação do aumento de área construída na matrícula do imóvel.

CONSTRUÇÃO: Inclusão de nova cota após o início da construção/reforma.

Baseado no artigo 48 do regulamento do produto, **não é possível alienar o bem novamente para outra cota até que a primeira seja quitada.**

III - Alienação Fiduciária do bem

48 - Para garantir o pagamento das parcelas vincendas será exigido do **CONSORCIADO CONTEMPLADO**, alienação fiduciária do imóvel, em favor da **ADMINISTRADORA**, não se admitindo sua liberação ou constituição de novo gravame, enquanto o **CONSORCIADO** não quitar seu saldo devedor.

Nos processos de cartorário existe uma escritura chamada de "**escritura de novação**", esta escritura transforma a dívida original em uma nova, com extinção da antiga. Desta forma surge uma nova dívida agregando o saldo devedor das **duas ou mais cotas**.

Porém já obtivemos **resistência** entre os Registros de Imóveis em registrar este tipo de escritura, o que nos causaria transtornos e problemas com auditorias externas, internas e BACEN, pois o bem deve ser **garantia** para o **grupo**.

Desta forma, mantemos o que **diz o nosso regulamento**, as cotas deverão ser utilizadas juntas **no ato** da aquisição/construção.

CONSTRUÇÃO: Compra de terreno com construção em andamento

Este tipo de operação **não é possível**, pois toda a documentação da obra que está em andamento (planta, memorial descritivo, cronograma e alvará) estão no nome do atual proprietário e não do consorciado.

A utilização da carta de crédito para conclusão de imóveis em fase de construção é possível desde que o consorciado **já seja o proprietário** do terreno.

Outra opção é a utilização de até 50% do crédito para a aquisição do terreno (sem construção iniciada) e o restante para a construção.